

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-18 (5000669-43.2023.4.02.9999)

Tema TNU: 3

Situacao do tema: Julgado

Questao submetida: Saber se a prova material extemporânea, devidamente corroborada por prova oral idônea, é hábil à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

Tese firmada: No caso de aposentadoria por idade rural, é dispensável a existência de prova documental contemporânea, podendo ser estendida a outros períodos através de robusta prova testemunhal.

Fundamento da analise: A decisão trata da comprovação de labor rural por início de prova material corroborado por prova testemunhal, o que está em perfeita consonância com a tese firmada no Tema 3 da TNU, que estabelece a possibilidade de utilização de prova testemunhal para corroborar a prova documental, inclusive dispensando a contemporaneidade estrita.

Ato sugerido: Negar Seguimento